

1525407-94.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2284544/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 20895657 - 63º D.P. VILA JACUI, 5398/21/326 -

63º D.P. VILA JACUI, 5404/21/326 - 63º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1525407-94.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525407-94.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2284544/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 20895657 - 63º D.P. VILA JACUI, 5398/21/326 -

63º D.P. VILA JACUI, 5404/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2284544 - 63º D.P. VILA

JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO DE JESUS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de CARLOS ALBERTO DE JESUS JUNIOR porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 17h, na Rua da Polka, altura do número 137, Jardim Pedro José Nunes, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo 62 porções de cocaína, 52 de "maconha", 50 microtubos contendo "ABD-Butinaca" (canabinóide sintético); 31 microtubos de "maconha", 171 microtubos de cocaína, com objetivo de entregar de qualquer forma a consumo de terceiro. O laudo de exame

químico-toxicológico está a fls. 133/136. A denúncia foi recebida (fls. 74/76) providência ratificada a fls. 103. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 106), ofertou defesa preliminar (fls. 100/102). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a douda defesa, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Henrique e Maurício foram uníssonos ao relatar que o réu foi avistado, sozinho e parado, numa rua em que havia comércio de drogas já conhecido da polícia. Havia um volume na cintura do réu, o que causou suspeita nas testemunhas que, depois da abordagem descobriram se tratar de inúmeras porções de “maconha” e cocaína, além de dinheiro, mais de um mil reais. O réu, segundo as testemunhas, confessou na ocasião que traficava drogas. Interrogado em juízo Carlos Alberto negou a prática delitiva. Disse que tinha ido buscar leite para sua filha a pedido de sua mulher e quando voltou foi abordado, mas não possuía drogas. Afirmou que possuía na ocasião quatrocentos reais, dinheiro auferido com seu trabalho num açougue. Esclareceu que já foi preso anteriormente pelo mesmo crime numa rua perto de onde foi preso dessa vez. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, coesa e firme como já explicitado, demonstrou a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. O réu foi flagrado num ponto de comércio de drogas já conhecido da polícia possuindo quantidade exorbitante de porções individualizadas de entorpecentes, além de mais de um mil e quatrocentos reais. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 8 anos, 4 meses de reclusão e 833 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de trezentas e sessenta e seis porções de entorpecentes variados, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Ademais, o réu já foi condenado definitivamente pelo mesmo delito na 8ª Vara Criminal desta Capital, fato revelador de personalidade delinquente contumaz. Em razão da menoridade atenuam-se as sanções: 6 anos, 11 meses de reclusão e 695 dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea “j”, do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 considerando o inegável envolvimento do réu com atividade criminosa estável e altamente rentável. Esta é a segunda vez que é condenado pelo mesmo delito em pouco tempo, fato que revela estar ligado a outros criminosos que atuam com estabilidade no local dos fatos, uma comunidade. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea “a”, do §2º, do art. 33, do CP com autorização do §3º, do mesmo preceito legal em razão da personalidade do apenado que, em que pese menor de vinte um anos ainda, sofre a segunda condenação por delito equiparado a hediondo. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR CARLOS ALBERTO DE JESUS JUNIOR, qualificado nos autos, às penas de 6 anos, 11 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 695 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do

dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA